

1500315-58.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255065/2021 - DEL.POL.CAJATI, 20332595 - DEL.POL.CAJATI, 1210/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2255065 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON PINTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500315-58.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-58.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255065/2021 - DEL.POL.CAJATI, 20332595 - DEL.POL.CAJATI, 1210/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2255065 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON PINTO RUFINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

CLAYTON PINTO RUFINO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 12:15 horas, na Rua Rio Javari, nº362, Vila Antunes cidade de Cajati,

Comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros e envolvendo adolescente, 10 (dez) eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 0,14 gramas e 02 (dois) eppendorfs contendo crack, com peso bruto aproximado de 0,02 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 90/91.

Resposta à acusação, às fls. 136/137.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, o Ministério Público se manifestou em alegações finais.

Memoriais da Defesa, às fls. 183/187.

É o relatório, passo a decidir.

A hipótese é de desclassificação para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo pericial de fls. 171/173.

Em Juízo, os policiais militares relataram que em patrulhamento avistaram Clayton e a menor Marciele juntos. Disseram que Clayton ao perceber a presença da viatura dispensou um objeto no chão, o que levantou suspeita. Durante a abordagem verificaram que o objeto se tratava de 2 eppendorfs de crack. Ainda, próximo a Clayton foi localizada uma sacola contendo porções de cocaína. Indagada, Marciele admitiu que as drogas eram de Clayton e que ele estava realizando o comércio de entorpecente.

O réu, por sua vez, afirmou que estava apenas com duas porções de crack destinadas ao seu consumo.

Com base em tais depoimentos, não é possível extrair a certeza necessária quanto à propriedade da sacola contendo cocaína.

Em solo policial, Marciele declarou que as porções de cocaína eram de Clayton e que ele estava realizando a venda dos entorpecentes. Entretanto, além da fragilidade das declarações em si, a adolescente não foi localizada em Juízo, sendo inviável a condenação do réu com base em mero elemento informativo, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

Em que pese os policiais militares tenham afirmado, em Juízo, que a referida sacola estava próxima ao réu, isso não é suficiente para responsabilizá-lo pela mercancia das drogas.

Neste cenário, apenas ficou comprovado que o réu possuía duas porções de crack, quantidade que se coaduna com a versão por ele apresentada de que os entorpecentes eram para seu consumo.

Assim, diante do conjunto probatório, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Considerando que o acusado possui Maus antecedentes (processos nº 0001533-78.2006.8.26.0294, 0002024-80.2009.8.26.0294) aplico a pena de 6 meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, CONDENO o réu CLAYTON PINTO RUFINO pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 6 meses de prestação de serviços à comunidade.

Revogo a prisão preventiva do réu. Expeça-se alvará de soltura.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA